



**LETTERA COMMERCIALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, CO.1, LETT. B, DEL D.LGS. N.36/2023 DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E FREQUENTANTI ISTITUTI SCOLASTICI FUORI COMUNE DI RESIDENZA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG \_\_\_\_\_ - ALLA COOP. SOCIALE "IL GIRASOLE A.R.L.**

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti

TRA

Il Comune di Monterotondo, con sede legale in Monterotondo, Piazza Angelo Frammartino n. 4, P.IVA02128361009 – Codice Fiscale 80140110588. rappresentato dalla Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, Dott.ssa....., ivi domiciliato per la carica e ai fini del presente atto

E

La ditta Impresa , (CF/P.IVA) - \_\_\_\_\_ nella figura del Rappresentante legale SiG\_\_\_\_\_ di seguito denominata Ditta Appaltante/Affidatario, in relazione all'esecuzione:

- a) con Determinazione della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto ad approvare l'Affidamento diretto del SERVIZIO....., ai sensi della lett. b) dell'art. 50 del D. Lgs. n.36/2023, allo \_\_\_\_\_ CF/P.IVA \_\_\_\_\_;
- c) in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, è stata richiesta ed ottenuta apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC certificato INAIL\_ n. Data richiesta:----- :della Ditta \_\_\_\_\_ CF/P.IVA \_\_\_\_\_
- d) La Ditta Appaltante dichiara di conoscere, approvare e accettare integralmente tutti gli allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati;
2. L' affidamento è regolato, oltre che dal presente contratto:
  - dall'offerta economica prodotta dall'affidatario;
  - dal foglio di condizioni contrattuali sottoscritto per accettazione;
  - dal D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
  - dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni in materia di contratti e di diritto privato;
  - dalla normativa regolante il settore;
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

### **Art. 2**

#### **Oggetto dell'affidamento**



L'Affidamento ha per oggetto il servizio di .....come da offerta preventivo presentata.

Il Codice Identificativo di Gara richiesto dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, (CIG) risulta essere.....

### **Art.3**

#### **Corrispettivo dell'affidamento e durata**

L'importo accordato per la fornitura....., corrisponde alla somma complessiva pari ad euro € .....(.....

Il servizio di cui all'art 2 decorrerà dalla data .....e fino al.....

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'affidatario a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'affidatario. L'affidatario non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 4**

#### **Danni e responsabilità civile**

L' affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'affidatario è tenuto a stipulare idonea polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) e polizza incendio per danni derivanti all'affidatario per danni persone ed a cose in conseguenza di tutte le attività svolte qualunque ne sia la natura o la causa, che riporti nella causale della polizza la dicitura: Affidamento del servizio di .....

### **Art. 5**

#### **Contratto**

Lo Schema di Contratto per Affidamento diretto della fornitura .....sarà sottoscritto con firma digitale, nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art.18, comma 1 del D. Lgs. 36/ 2023 come da preventivo prot.n.....

### **Art. 6**

#### **Modalità di Pagamento**

La fatturazione elettronica, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà essere intestata a "Comune di Monterotondo", Piazza Angelo Frammartino, n.4 - 00015 Monterotondo, C.F. 80140110588 e P. IVA: 02128361009 – Codice Destinatario Fatturazione Elettronica: .....

Il pagamento sarà disposto a seguito dell'avvenuta prestazione del servizio ed entro 30 giorni dalla presentazione della fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e successivamente al rilascio del Documento di Regolarità contributiva -D.U.R.C..

Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. irregolare si procederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010. La Stazione appaltante per la liquidazione dell'importo applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, pertanto la fattura elettronica dovrà rispettare tale normativa fiscale. L'importo sarà versato tramite bonifico bancario o postale sul Conto corrente dedicato comunicato dalla Ditta Appaltante, nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Con tale corrispettivo l'Affidatario si intende pertanto compensato di qualsiasi spesa e costo inerente, connesso o



conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. In caso di fattura irregolare o di contestazione di adempimento contrattuale da parte del Comune, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e sino a completamento della regolarizzazione, ovvero, a conclusione dell'eccezione di inadempimento. In tal caso il Soggetto Attuatore non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né ad altre pretese.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del R.U.P. della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto, nell'Avviso Pubblico e nell'offerta tecnica presentata. L'Amministrazione provvederà a liquidare le somme a seguito di presentazione di regolare fattura e di relazione sul servizio svolto al termine dell'evento. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti, assunti con il presente atto, è versato il corrispettivo all'affidatario, in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 7 Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'affidatario**

Il servizio dovrà essere erogato sulla base di quanto stabilito nell'art. 2 del presente contratto e nel rispetto delle condizioni generali di fornitura elencate nell'offerta di preventivo presentata all'Ente.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge. L'affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Sono a carico del affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della del servizio oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto;

L'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'affidatario si impegna espressamente:

- a impiegare, a sua cura e spese, il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti richiamati dal presente atto;
- a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente atto;
- a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- a osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;
- non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla realizzazione del servizio assunto;
- manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto del Comune di Monterotondo che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza della fornitura, qualunque ne sia la natura o la causa"; “

È a carico dell'affidatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente affidamento, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia



responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull' affidatario, restandone del tutto esonerata il comune di Monterotondo.

L'affidatario si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L' affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L' affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del servizio.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

L'affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ii.

Qualora emergessero difformità tra quanto richiesto dal committente e quanto fornito dall'affidatario, sarà compito di quest'ultimo effettuare tempestivamente e a proprie spese, entro i termini stabiliti dall'Ente, a seconda della difformità e dell'urgenza, integrazioni necessarie affinché il servizio risulti conforme a quanto richiesto. In ogni caso, la conclusione del servizio non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti o occulti, non rilevati all'atto dell'esecuzione della prestazione ma in un momento successivo, in questa circostanza seguirà comunicazione di effettuazione delle modifiche ed integrazioni necessarie al caso. L'affidatario dovrà realizzare le attività di cui all'art. 2 e 3 entro 20 giorni dall'affidamento dell'incarico. Qualora avvenissero mancate esecuzioni entro i termini pattuiti o carenze nell'esecuzione delle prestazioni, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto.

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto. L'affidatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

## **Art. 8**

### **Penali**

In caso di difformità rispetto ai termini indicati all'art. 7 del Contratto sarà applicata una penale pari allo 0,2% del corrispettivo, indicato all'articolo 3 del Contratto, per ogni giorno di calendario in cui persisterà tale difformità. Qualora il servizio dovesse risultare non conforme rispetto a quanto pattuito nell'art. 7 del presente contratto e nelle condizioni generali di fornitura stabilite nell'offerta di preventivo presentata all'Ente, senza possibilità da parte della Ditta Appaltante di provvedere in nessun modo alla correzione di tali difformità, verrà meno l'interesse della Committente rispetto al servizio fornito risultante difforme da quello pattuito. In tal caso, il presente Contratto si risolve *ipso iure*, nulla sarà dovuto al Prestatore dei Servizi e la Committente si riserva di ripetere il risarcimento dell'eventuale maggior danno imputabile al ritardo.

Le penali maturate saranno dedotte dalla rata di saldo. In caso di incapienza sarà escussa la garanzia all'uopo prestata. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, indicato all'articolo 3 del Contratto. Ove tale limite massimo fosse raggiunto, la Committente potrà risolvere per inadempimento il Contratto, con facoltà di chiedere il risarcimento dei maggiori danni. In ipotesi di risoluzione, l'esecuzione delle residue prestazioni oggetto del Contratto potrà essere affidata a terzi con addebito all'affidatario dei relativi costi, con esecuzione in danno, fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma





del RUP, avverso la quale il Soggetto Attuatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine ed in assenza di risposta alla stessa nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, la Amministrazione procederà ad applicare le sanzioni previste dal presente articolo. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

### **Art. 9**

#### **Recesso e Risoluzione del Contratto**

Per tutto ciò che attiene la risoluzione del contratto e il recesso da contratto si applicano le disposizioni contenute rispettivamente negli artt. 122 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/ 2023 e s.m.i Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In particolare si conviene che il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del Codice medesimo. In tal caso l'affidatario ha diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già rese correttamente ed a regola d'arte e nei limiti dell'utilità ricevuta. Inoltre, il committente procederà all'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto.

Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'affidatario.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:

- a) l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per il Comune di Monterotondo
- b) realizzazione del servizio con caratteristiche diverse/inferiori a quelle indicate nell'offerta presentata
- c) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
- d) Il mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monterotondo approvato con deliberazione n.....che l'affidatario dichiara di conoscere

Il Comune di Monterotondo si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale dell'affidatario.

Il RUP formula la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al medesimo. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'affidatario abbia risposto, il comune di Monterotondo su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del presente atto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, il Comune di Monterotondo risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione. Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 123 del Codice dei Contratti. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il committente che abbiano incidenza sulla prestazione, il



committente stesso può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 123 del Codice degli Appalti.

#### **Art. 10**

##### **Clausola risolutiva espressa**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto dell'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto;
- inadempienze contrattuali di cui all'art. 7.

L'affidatario può essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni presentate o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.

#### **Art. 11 Patto di Integrità**

Con Delibera di Giunta n. .... con l'approvazione del PIAO per gli anni 2024-2026, è stato approvato il Patto di Integrità del Comune di Monterotondo. Come accettato e sottoscritto dall'affidatario questo si impegna a rispettare tutte le clausole e condizioni da esso previste

#### **Art. 12**

##### **Tracciabilità**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con la L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario ha comunicato al Servizio....., gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità fiscali delle persone delegate ad operare su di essi ed è obbligato a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A. il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

#### **Art. 13**

##### **Il Responsabile Unico del Progetto**

La Responsabile Unica del Progetto è la Responsabile Unico del Progetto, art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 la....., Responsabile E.Q. del Servizio .....contatti:  
Pec:[comune.monterotondo.rm@pec.it](mailto:comune.monterotondo.rm@pec.it)

#### **Art. 14**

##### **Dichiarazioni ai sensi degli artt. 94- 98 del D. Lgs. 36/ 2023**



Il contratto è stipulato sulla base di un'apposita autodichiarazione dell'operatore economico ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445. Il caso di successivo accertamento del difetto nel possesso dei requisiti prescritti comporterà la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. All'affidatario sarà altresì applicata una penale pari al 10% del valore dell'Appalto.

#### **Art. 15**

##### **Privacy e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR**

Il Comune di Monterotondo informa l'affidatario del servizio ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che con la sottoscrizione del presente contratto di servizio, lo stesso viene designato come Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Ai fini del presente comma il Comune di Monterotondo e l'affidatario del servizio sottoscrivono anche uno specifico accordo disciplinante obblighi, oneri, doveri e prerogative del Responsabile Esterno del Trattamento, previsti dal GDPR ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. CE 679/2016, allegato al presente contratto. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del presente contratto, il soggetto affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Affidatario potrebbe avere accesso o prendere possesso, visione o conoscenza di informazioni inerenti alla Committente, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate o meno come riservate (di seguito: "Informazioni Riservate").

L'Affidatario si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni Riservate di cui è venuto o verrà a conoscenza.

Conseguentemente si obbliga a:

- gestire le Informazioni riservate in modo da mantenerle strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto di seguito specificato;
- limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l'esecuzione dei servizi, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall'esecuzione dei servizi; - non copiare né divulgare e comunicare a terzi le Informazioni Riservate ricevute, se non con il preventivo consenso scritto della Committente;
- non divulgare a terzi i particolari dei servizi ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le Parti in ordine ai servizi stessi;
- non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni Riservate, salvo che ciò avvenga strumentalmente all'esecuzione dei servizi, alle sole persone nelle stesse coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione.

L'Affidatario, laddove ritenesse necessario, nell'ambito del Contratto, comunicare Informazioni Riservate a terzi, dovrà previamente essere autorizzato per iscritto dalla Committente e, in tal caso, dovrà assicurare che i terzi aderiscano per iscritto alle obbligazioni di cui al presente articolo.

L'Affidatario non ha alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle Informazioni Riservate. Le previsioni del presente articolo non si applicheranno alle Informazioni Riservate che: al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'Affidatario si renda inadempiente al Contratto;

al momento della comunicazione siano già conosciute dall'Affidatario, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;



al momento della comunicazione siano già conosciute dall’Affidatario, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all’utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;

l’Affidatario sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l’Affidatario ne dia immediata notizia scritta alla Committente.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monterotondo con sede in Piazza A. Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo (Roma).

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, l’affidatario Comune di Monterotondo dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali per lettura e integrale accettazione.

### **Art 16 Stipula e perfezionamento del contratto**

La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi e per effetti dell’art. 18 D. Lgs. 36/2023. Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione, da parte del committente, della presente lettera.

#### **Art. 1**

#### **Foro competente**

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Tivoli. Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente la esecuzione del presente contratto è esclusa la giurisdizione arbitrale.

#### **Art. 18**

#### **Disposizione di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono l’offerta dell’affidatario, se contenente condizioni e servizi più favorevoli alla stazione appaltante, e le disposizioni del Codice Civile.

Per Il Comune di Monterotondo

La Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona

Per accettazione

Per la Ditta Affidataria

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 c.c.;

dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

All’art.6 “Pagamenti della Fornitura”;

All’art.7 “Obbligazioni ed esecuzione”;

All’art.9 “Clausola risolutiva espressa”

All’art.16 “Foro competente”

Per accettazione

Per la Ditta Affidataria